

[별표 5] 통고처분 벌금상당액 가중·감경 기준(제14조 관련)

1. 가중·감경 기준

구분	사 유	비율
가중	제7조제2항 제2호의 제출 거부 및 제3호 거짓제출의 경우(허위자료 제출 등 세관의 조사를 의도적으로 방해한 것으로 판단되는 자)	+10%
	관세행정 주변 종사자 ¹⁾	+30%
	법 제368조의2, 제269조부터 제271조까지, 제274조, 제275조의2, 제275조의 3, 제275조의 4, 「수출용원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법」 제23조, 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제56조부터 제59조까지, 제62조 및 제65조, 「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」 제44조에 따라 통고처분 또는 벌금 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 종료되거나 면제받은 날부터(통고처분 면제의 경우는 처분 면제일, 집행유예의 경우는 형의 선고일) 2년 이내에 다시 위 법조항에 해당하는 위반행위를 한 자	
	2범	+30%
	3범 이상	+50%
감경	범칙조사 중(해당 사건에 대한 통고처분 또는 고발 전까지) 해당 사건에 대하여 부족세액(가산세를 포함)을 자진 납부한 자. 다만, 부족세액의 일부를 납부한 때에는 납부하여야 할 전체 금액 중 자진 납부한 금액이 차지하는 비율만큼 감경	-50%
	심신미약자, 청각 및 언어 장애인, 법 제269조 범죄를 예비한 자	-50%
	수출업자(「대외무역법」에 따른 수출을 포함)	
	전년도 ²⁾ 수출실적이 미화 300만 달러 이상	-30%
	전년도 수출실적이 미화 100만 달러 이상 300만 달러 미만	-20%
	전년도 수출실적이 미화 50만 달러 이상 100만 달러 미만	-10%
	제조업자(사업자등록증에 제조업자임이 명시된 자로서 실제로 제조업을 영위하는 자)	-20%
	「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업	
	법규준수도 ³⁾ 95점 이상	-50%
	법규준수도 90점 이상 95점 미만	-30%
	법규준수도 80점 이상 90점 미만	-15%
	장애인 고용 우수기업(「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따른 장애인 고용률이 100분의 3 이상인 기업)	-20%
	사업재편계획 승인기업(「기업 활력 제고를 위한 특별법」 제10조에 따라 산업통상자원부 등 주무부처의 사업재편계획 심의위원회에서 승인받은 기업)	-20%
	감염병, 지진, 화재 등 재난사태로 인해 재난 발생 이후의 수출 혹은 수입실적이 전월 또는 전년평균 대비 20% 이상 감소한 기업(다만, 재난의 발생·치료·복구 기간 중 통고처분하는 경우에 한함)	-20%
	해당 사건과 관련하여 공범자 등을 제보하거나 타인의 범죄사실 및 증거를 제보한 자	-10%

수출유공 또는 납세유공으로 관세청장 이상의 표창을 수상한 자		
	2회 이상	-15%
	1회	-10%
사회적 약자4)로 인정되는 자		-15%
1) 「관세사법」 제7조에 따른 관세사, 같은 법 제17조의2에 따른 관세법인, 같은 법 제19조에 따른 통관취급법인등, 「관세사의 직무수행에 관한 고시」 제2조에 따른 직무보조자, 법 제135조에 따라 입항보고를 하는 선장·기장, 법 제136조에 따라 출항허가를 받는 선장·기장, 법 제145조에 따른 선장·기장의 직무 대행자, 법 제154조에 따른 보세구역의 운영인·화물관리인·보세사, 법 제222조에 따른 보세운송업자등, 법 제225조에 따른 선박회사·항공사(업무 대행자를 포함) 및 법령에 따른 허가·신고·등록 없이 이상 나열한 자의 업무를 행한 자 2) 통고처분일이 해당하는 연도의 직전년도 1월 1일부터 12월 31일 3) 「통합 법규준수도 평가와 운영에 관한 고시」에 따라 관세청장이 정한 평가점수로 위반 행위일이 속한 분기의 평가점수. 단, 위반 행위일을 기준으로 최근 2년간 측정대상 신고건수가 없어 위반 행위일이 속한 분기에 평가점수를 산정할 수 없는 경우에는 감경을 적용하지 않음 4) - 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급권자, - 「국민기초생활 보장법」에 따른 차상위계층 중 · 「의료급여법」에 따른 의료급여대상자, · 「한부모가족 지원법」에 따른 보호대상자, · 자활사업 참여자 - 「재난 및 안전관리 기본법」에 따라 재난사태가 선포된 지역 또는 특별재난지역에 거주하는 자 - 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 개인회생절차 개시결정자 - 「고용보험법」에 따른 실업급여 수급자		

비고

1. 관세청장 또는 세관장이 사안의 중대성, 위법성 정도 등을 감안하여 부득이한 사유가 있다고 인정하는 때에는 가중 또는 감경하지 아니할 수 있다.
2. 세관장은 가중·경감 기준에 해당하지 않더라도 통고처분 대상자의 연령과 환경, 법 위반의 동기와 결과, 범칙금 부담능력과 그 밖에 정상을 고려하여 관세범칙조사심의위원회의 심의·의결을 거쳐 벌금에 상당하는 금액의 100분의 50 범위에서 가중 또는 경감할 수 있다.